السياسات والتشريعات الداعمة للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

بقلم

الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي

عضو الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي

تمهيد

البناء المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في الواقع العملي في قصة إن سبعينيات القرن الماضي، وبصفة خاصة مع إنشاء بنك دبي الإسلامي سنة 1974، ليكون من أوائل النماذج المصرفية التي قامت على ممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبأنماط موضوعية تختلف في طبيعتها وآثارها عن الأعمال التي اعتادت المصارف التقليدية ممارستها.

فالمصرف التقليدي كان يقوم، في جانب كبير من نشاطه، على الإقراض والاقتراض بفائدة، في حين أن المصرف الإسلامي احتاج إلى ممارسة أنشطة تقوم على التملك والبيع والإجارة والمشاركة والاستثمار وغيرها من العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إيجاد إطار تشريعي يستوعب هذه الطبيعة الجديدة للعمل المصرفي..

ولم يكن تطور المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات نتيجة قرار تشريعي سابق على الواقع العملي، وإنما جاء التشريع في جانب مهم منه استجابة لهذا الواقع. فقد أفرزت الممارسة المصرفية الإسلامية منتجات وعقوداً جديدة، ثم واجه القضاء المنازعات الناشئة عنها، وظهرت الحاجة إلى تكييف هذه العقود وتحديد آثارها القانونية، الأمر الذي دفع السلطة العليا في الدولة تدريجياً إلى بناء منظومة قانونية أكثر تخصصاً واستجابة لطبيعة هذه الصناعة.

ومن هنا يمكن القول إن العلاقة بين الفقه والمصرفية الإسلامية والتشريع في دولة الإمارات قامت على مسار متدرج: اجتهاد فقهي، ثم ممارسة مصرفية، ثم نزاع قضائي، ثم استجابة تشريعية، ثم إنشاء مؤسسات للرقابة الشرعية، وأخيراً بناء منظومة تشريعية متكاملة للمؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية

وعلى هذا الأساس، يتناول البحث في مبحثه الأول الظروف الفقهية والقضائية والتشريعية التي مهدت لنشوء المصرفية الإسلامية، بينما يتناول المبحث الثاني التشريعات التي نظمت هذه الصناعة وضمنت استقرارها وتطورها، وصولاً إلى التشريعات الحديثة التي عززت الإطار الرقابي والتشريعي للمالية الإسلامية.

المبحث الأول

الظروف الصانعة للعمل المصرفي المالي الإسلامي

المطلب الأول

التصدي القضائي للنزاعات الناشئة عن العقود المصرفية الإسلامية

يكشف استعراض الأحكام القضائية أن القضاء الإماراتي واجه في المراحل الأولى عقوداً لم تكن مألوفة في البيئة المصرفية التقليدية، مثل المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والسلم. ولذلك كان على القضاء أن يقوم بتكييف هذه العقود في ضوء القواعد القانونية العامة، مع مراعاة طبيعتها المستمدة من الفقه الإسلامي.

وتبرز أهمية هذه الأحكام في أنها لم تكن مجرد تطبيق للقانون على منازعات مصرفية، وإنما ساهمت بصورة غير مباشرة في كشف الحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية بما يستوعب المنتجات الإسلامية ويمنع إخضاعها بصورة آلية للمفاهيم القانونية التي وضعت أصلاً للمعاملات المصرفية التقليدية.

ويظهر ذلك بصورة واضحة في الحكم المتعلق بالمرابحة، حيث أكدت المحكمة أن المرابحة في الصناعة المالية الإسلامية هي بيع بثمن الشراء مضافاً إليه هامش ربح معلوم، وأن الربح المتفق عليه يدخل في الثمن المستحق للبنك البائع، وهو ما يختلف في طبيعته القانونية عن الفائدة في عقد القرض التقليدي.

كما يظهر في أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك والسلم أن القضاء الإماراتي تعامل مع عقود ذات أصل فقهي واضح، وأخضعها للقواعد القانونية التي تستوعب طبيعتها، بما يؤكد أن الفقه الإسلامي لم يكن مجرد مصدر نظري لهذه المنتجات، وإنما أصبح عنصراً مؤثراً في تشكيل القواعد التي تحكمها

المطلب الثاني

التقنين العام الممهد للمصرفية الإسلامية

كان لقانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر سنة 1985 أهمية أساسية في تهيئة البيئة القانونية للمصرفية الإسلامية؛ إذ استند في عدد كبير من أحكامه إلى الفقه الإسلامي وقواعده، وهو ما وفر أساساً قانونياً يمكن من خلاله استيعاب العديد من العقود والمنتجات التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية.

فقد وضع القانون في صدره قواعد مرجعية للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند عدم وجود النص، كما جعل قواعد وأصول الفقه الإسلامي من مصادر فهم النصوص وتفسيرها. وانعكس ذلك على تنظيم النظرية العامة للعقد، وأحكام الصحة والبطلان والفساد، والعقود الموقوفة وغير اللازمة، والخيارات، وآثار العقود، وغيرها من الأحكام ذات الجذور الفقهية

كما نظم القانون عدداً من العقود ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالمعاملات المالية الإسلامية، ومن بينها عقد السلم، وبعض صور البيوع، والقرض، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، وشركات الأعمال والوجوه والمضاربة. ومن ثم فإن قانون المعاملات المدنية لم يكن مجرد قانونا عاماً للمعاملات المدنية، بل شكل في الواقع أحد الأسس التشريعية التي ساعدت على نشوء وتطور الصناعة المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ أتاح للمؤسسات المالية الإسلامية أن تمارس منتجاتها ضمن بيئة قانونية تستوعب العديد من المفاهيم المستمدة من الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني

التشريعات المنظمة والضامنة للعمل المصرفي والمالي الإسلامي

المطلب الأول

قانون المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية لسنة 1985.

مع ازدياد النشاط المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات، وظهور منتجات تختلف في طبيعتها عن النشاط المصرفي التقليدي، أصبحت الحاجة واضحة إلى قانون خاص يعالج طبيعة هذه المؤسسات.

وفي هذا السياق صدر القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، ليشكل نقطة تحول أساسية في تاريخ الصناعة المالية الإسلامية في الدولة..

وقد عرّف القانون المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية بأنها الجهات التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام..

وتكمن أهمية هذا القانون في أنه لم يكتف بالاعتراف بالمؤسسات المالية الإسلامية، وإنما منحها أساساً قانونياً لممارسة نشاط يختلف في طبيعته عن النشاط المصرفي التقليدي. فالمصرف الإسلامي لا يقتصر على تقديم التمويل في صورة قرض، وإنما يمكن أن يقوم بالتملك والبيع والإجارة والمشاركة والاستصناع وغيرها من الصيغ التي تقتضيها طبيعة التمويل الإسلامي..

وقد أدى ذلك إلى نشوء حاجة فقهية ومؤسسية جديدة؛ إذ احتاجت المصارف الإسلامية إلى الاستعانة بالفقهاء والمتخصصين في الشريعة لتطوير المنتجات المالية وإيجاد صيغ مصرفية معاصرة للمرابحة والمشاركة والاستصناع والإجارة وغيرها..

وفي هذا السياق، نص القانون على إنشاء هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتحقق من مشروعية معاملاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها، مع إلزام الجهات المذكورة برأي الهيئة..

كما أوجب القانون تشكيل هيئة للرقابة الشرعية داخل كل مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية إسلامية، بما أرسى منذ وقت مبكر فكرة الحوكمة الشرعية المؤسسية داخل الصناعة المالية الإسلامية..

المطلب الثاني

الهيئة العليا الشرعية وتوحيد المرجعية الشرعية

مع اتساع عدد المصارف الإسلامية، وظهور النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية، وتنوع المنتجات المالية الإسلامية، أصبح من الضروري الانتقال من الاجتهادات المتعددة داخل المؤسسات إلى إطار أكثر توحيداً للمرجعية الشرعية..

وقد تطورت هذه المنظومة وصولاً إلى إنشاء الهيئة العليا الشرعية التي أصبحت جزءاً من الإطار المؤسسي للرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية..

ثم جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ليعزز مكانة الهيئة العليا الشرعية ويربطها بالمصرف المركزي، ويقرر إلزامية فتاواها وقراراتها بالنسبة إلى لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية المرخصة..

كما نظم القانون الرقابة الشرعية الداخلية والتقارير الصادرة عنها والمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية..

وقد شكل ذلك نقلة نوعية؛ إذ انتقلت الرقابة الشرعية من كونها ممارسة داخلية لكل مؤسسة إلى منظومة مؤسسية ذات مرجعية عليا، بما ساهم

في الحد من اختلاف الممارسات الشرعية بين المؤسسات المالية الإسلامية..

المطلب الثالث

قانون المعاملات التجارية لسنة 2022: الانتقال إلى التقنين المباشر للمالية الإسلامية.

يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية مرحلة متقدمة في تطور التشريع الإماراتي؛ إذ أفرد الباب السادس من الكتاب الثالث للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية..

وتبرز أهمية هذه الخطوة في أن السلطة العليا في الدولةلم يعد يكتفي بإخضاع المؤسسات المالية الإسلامية للقواعد العامة، وإنما وضع لها تنظيماً تجارياً خاصاً..

فقد نصت المادة (468) على سريان أحكام الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، وعرّفت المؤسسة المالية الإسلامية بأنها المؤسسة التي ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على ممارسة أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك المؤسسة التي تمارس جزءاً من أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بترخيص من الجهات المختصة، وذلك بالنسبة إلى تلك الأعمال..

كما قررت المادة (470) أن تفسر أحكام هذا الباب وفقاً للمعايير والضوابط الشرعية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العليا الشرعية، بما لا يخالف أحكام القانون..

كما أناطت المادة (471) بمجلس إدارة المصرف المركزي إصدار اللوائح والأنظمة التي تتضمن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل المرخصة، بعد اعتمادها من الهيئة العليا الشرعية..

وحددت المادة (472) مجموعة من المعاملات التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية عند إجرائها من خلال مؤسسة مالية إسلامية، ومنها الودائع والحسابات الاستثمارية والتأمين التكافلي وصيغ التمويل والاستثمارات وغيرها..

وجاءت المادة (473) لتضع حكماً بالغ الأهمية، إذ منعت المؤسسات المالية الإسلامية من الإقراض أو الاقتراض بفائدة أو منفعة، كما منعتها من ترتيب أو تقاضي فائدة أو منفعة على الدين المتأخر، بما في ذلك الفائدة التأخيرية ولو اتخذت صورة التعويض، ورتبت البطلان على الاتفاق المخالف لذلك..

المطلب الرابع

أثر قانون المعاملات التجارية في توحيد التطبيق القضائي.

أدى إدخال الأحكام الخاصة بالمعاملات الإسلامية في قانون المعاملات التجارية إلى تقليل مساحة التباين في التكييف القضائي للعقود الإسلامية..

فبعد أن كان القضاء في المراحل الأولى مضطراً إلى تكييف عقود المرابحة والمشاركة والإجارة والسلم وغيرها بالاستناد إلى القواعد

العامة، أصبح أمامه إطار قانوني أكثر تحديداً ينظم طبيعة هذه المعاملات وآثارها..

ومن ثم يمكن القول إن التطور القانونيانتقل من مرحلة الاعتراف بالمصرف الإسلامي إلى مرحلة تنظيم منتجاته ثم إلى مرحلة تحديد المرجعية الشرعية والقانونية لتفسير هذه المنتجات..

المطلب الخامس

التأمين التكافلي بوصفه امتداداً للمنظومة التشريعية للمالية الإسلامية

لم يقتصر تطور التشريع الإماراتي على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وإنما امتد إلى قطاع التأمين التكافلي..

وقد حظي التأمين التكافلي بتنظيم خاص ضمن التشريعات الحديثة المنظمة لأعمال التأمين، بما يؤكد أن المالية الإسلامية أصبحت جزءاً من المنظومة المالية الوطنية بمفهومها الواسع، وليس مجرد نشاط مصرفي مستقل..

ويقوم التأمين التكافلي على فلسفة مختلفة عن التأمين التقليدي من حيث طبيعة العلاقة بين المشتركين وصندوق التكافل والشركة المديرة، الأمر الذي استلزم معالجة تشريعية خاصة تراعي هذه الطبيعة..

المطلب السادس

التشريعات الحديثة ودعم البيئة الرقمية للمالية الإسلامية

لم يعد التطور التشريعي مقتصراً على المنتجات المالية التقليدية، وإنما امتد إلى البيئة الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من النشاط المالي والتجاري..

وقد ساهمت التشريعات المنظمة للتجارة الرقمية والهوية والتوقيع والعقود الرقمية في توفير بيئة قانونية تسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بتقديم خدماتها ومنتجاتها من خلال الوسائل التقنية الحديثة..

ويشمل ذلك تنظيم مفهوم التاجر الرقمي والمستهلك والعقد الرقمي والتوقيع الرقمي والوسائل التقنية المستخدمة في إبرام وتنفيذ المعاملات..

وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين في إطار تحديث المنظومة التشريعية للقطاع المالي في دولة الإمارات. وقد استهدف تعزيز استقرار النظام المالي، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها، وتعزيز كفاءة النظام المالي واستقراره..

وتكتسب هذه الأحكام أهمية بالنسبة إلى المؤسسات المالية الإسلامية لأنها تضعها ضمن منظومة رقابية ومالية حديثة تشمل الاستقرار المالي وإدارة المخاطر والحوكمة والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية..

المطلب السابع

قانون المعاملات المدنية الجديد لسنة 2025 واستمرار الأثر الفقهي في التشريع

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، وأصبح نافذاً اعتباراً من 1 يونيو 2026، وألغى قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985..

ويمثل القانون الجديد امتداداً للتطور التشريعي الإماراتي في مجال المعاملات المدنية، مع إعادة صياغة وتنظيم عدد من الأحكام بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الحديثة..

وقد حافظ القانون الجديد على حضور عدد من المفاهيم والعقود ذات الجذور الفقهية، مع تطويرها بما يتناسب مع احتياجات التعامل المعاصر..

المبحث الثالث

ازدهار المصرفية الإسلامية في دولة الامارات

ازدهرت المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة لافتة، وأصبحت جزءاً مهماً من المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، كما امتد أثرها إلى قطاعات الاستثمار والصكوك والتمويل العقاري والإنشاء والتعمير وغيرها من الأنشطة الاقتصادية..

ولم يكن هذا التطور نتيجة الطلب المجتمعي وحده، وإنما جاء نتيجة تكامل مجموعة من العوامل، وفي مقدمتها الإرادة التشريعية والمؤسسية التي وفرت إطاراً قانونياً ورقابياً قادراً على حماية هذه الصناعة وضمان سلامة ممارساتها..

وقد ساعد وجود المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية واللجان الشرعية الداخلية والمعايير الشرعية والأنظمة الرقابية على إيجاد بيئة تزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين في المنتجات المالية الإسلامية..

المطلب الأول

من الاجتهاد الفقهي إلى الصناعة المالية المنظمة

بدأت الصناعة المالية الإسلامية بحاجة عملية إلى منتجات بديلة عن القرض بفائدة، ثم تدخل الفقهاء في صياغة البدائل الشرعية، مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والإجارة والسلم..

وبعد ذلك قامت المؤسسات المالية بتحويل هذه الصيغ الفقهية إلى منتجات مصرفية قابلة للتطبيق، ثم تدخل السلطة العليا في الدولةلتنظيمها، وتدخل القضاء لتفسيرها عند حدوث المنازعات، ثم أنشئت المؤسسات الشرعية لتوحيد المرجعية والرقابة عليها..

وبذلك يمكن رسم مسار تطور المالية الإسلامية في دولة الإمارات على النحو الآتي::

الفقه الإسلامي → الاجتهاد المعاصر → المنتج المصرفي → الممارسة العملية → النزاع القضائي → التقنين → الرقابة الشرعية → التوحيد المعياري → التنظيم المالي الحديث.

لم يقتصر أثر التشريع على السماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالعمل، وإنما أدى إلى تطوير طبيعة الصناعة ذاتها..

فالقانون الخاص بالمصارف الإسلامية أعطى المؤسسة صفة قانونية واضحة، وقانون المعاملات المدنية وفر الإطار العام للعقود، والهيئة العليا الشرعية وفرت المرجعية الشرعية الموحدة، وقانون المعاملات التجارية نظم المعاملات الإسلامية بصورة مباشرة، وتشريعات التأمين أدخلت التكافل ضمن المنظومة القانونية، والتشريعات الحديثة أضافت الحوكمة

والاستقرار المالي والرقمنة وهذا منأثر التشريع في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

المطلب الثاني:

التجارة والبنوك الرقمية الاسلامية.

ان الصناعة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تترك باباً لخدمة التجارة والاقتصاد والاستثمار إلا ولجته وينضوي تحت ذلك البنوك الإسلامية مع اختصاصها فى الاحكام الاسلامية دون غيرها وهذه الصناعة القانونية سهّلت انشاء البنوك الرقمية مسايرة لما يجري على ارض الدولة من تطور رقمي في مناحي الاقتصاد والمعاملات الماليةة، كما نعلم ان هناك بنوك تحولت إلى بنوك رقمية اما بشكل كلي او جزئ كما هو الشأن في مصرف الهلال وبنوك انشأت على ان تكون بنوك رقمية كبنك رويا وقد نهجت عدد من البنوك الاسلامي على هذا النهج وكان استمدادها للقواعد التى صدرت بالدولة مثل المرسوم بقانوناتحادي رقم(14)لسنة2023في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وواضح فى مادته الأولى ان الهويه الرقمية في نظام او اداة تعريفية من أدوات او وسائل التقنية الحديثة تحقق التعريف بالمستخدم وتمكنه من الاستفادة اوممارسة نشاطات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وان التاجر الرقمي هو الشخص الطبيعي اوالاعتباري الذي يقوم ببيع السلع او الخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة. والمستهلك كل شخص طبيعي او اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة بالتعاقد مع التاجر الرقمي من خلال وسائل التقنية الحديثة -بمقابل او بدون مقابل- اشباعاً لحاجته أو حاجة غيره وعرف السلع والخدمات بانها التى يتم شراؤها من خلال التجارة عن طريق

وسائل التقنيّة الحديثة. والعقد الرقمى هو اتفاق بين التاجر الرقمي والمستهلك يوثق الإيجاب والقبول ،ويحددفيه محل وتفاصيل العقد وشروطه وأحكامه من خلال وسائل التقنيّة الحديثة ويشمل العقد الألكتروني والعقد الذكي وغيره من العقود المستخدمة من خلال وسائل التقنية الحديثة. والتوقيع الرقمي يتكون من حروف أو ارقام اورموزاوبصمةاو نظام معالجةمن خلال وسائل التقنية الحديثة يمكن من التحقق من هوية الشخص. وقد ذكرت تفاصيلا كثيرة في القانون بحيث سهلت كثيراً على اصحاب هذه المصارف فى انشائها والعمل بها. وهذه القواعد القانونية والأحكام الشاملةلها تطبق وفقاً للمادة(471)من قانون المعاملات التجاريةالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50)لسنة 2022 والتى نصت على انه يصدر مجلس ادارة المصرف المركزي اللوائح والأنظمة التى تتضمن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية والمرخصة من قبله بعد اعتمادها من الهيئة العليا الشرعية والمنصوص عليها في المادة 470من هذا القانون. ومن ذلك مانص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 فى شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشات والأنشطة المالية وأعمال التأمين بالأخص فى المادة (5) فى الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق مايأتي:ب- المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي فى الدولة وفى 2/ب تنظيم الأنشطة المالية المرخصة....الخ. و2/ز تنظيم وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها وكفاءتها. وتنص المادة35 فى شأن تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية بأن يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد اي منشأة مالية مرخصة

كمنشاة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك ان يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ مايلزم من تدابير واجراءات.

الخاتمة

يتضح من استعراض التطور التشريعي والقضائي للمصرفية والمالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الفقه الإسلامي كان أحد العوامل الأساسية التي أسهمت في تشكيل هذه المنظومة التشريعية .

فقد بدأ الأمر بممارسة مصرفية استجابت لحاجة المجتمع، ثم ظهرت منتجات مالية ذات طبيعة فقهية، ثم واجه القضاء المنازعات المتعلقة بها، فكشفت التطبيقات العملية عن الحاجة إلى نصوص قانونية أكثر وضوحاً، فتدخل السلطة العليا في الدولة تدريجياً لإيجاد الإطار القانوني المناسب.

وقد مر هذا التطور بعدة مراحل؛ بدأت بالإطار العام لقانون المعاملات المدنية، ثم الاعتراف التشريعي بالمؤسسات المالية الإسلامية بموجب قانون سنة 1985، ثم إنشاء هيئات الرقابة الشرعية، ثم تطوير الهيئة العليا الشرعية، ثم إدخال الأحكام الخاصة بالمعاملات الإسلامية في قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، وصولاً إلى التشريعات المالية الحديثة وقانون المعاملات المدنية الجديد لسنة 2025.

وهكذا أصبح الفقه الإسلامي في التجربة الإماراتية أكثر من مجرد مصدر تاريخي لبعض القواعد القانونية، إذ أصبح عنصراً حاضراً في بناء المنتجات المالية، وفي عمل الهيئات الشرعية، وفي المعايير والضوابط، وفي تفسير النصوص الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية.

التوصيات

1. توحيد المرجعية الفقهية والتشريعية في المسائل التي لم يرد بشأنها نص صريح، بما يقلل من اختلاف الأحكام والتطبيقات.
2. تعزيز التنسيق بين السلطة العليا في الدولة والهيئة العليا الشرعية والقضاء عند ظهور منتجات مالية إسلامية جديدة.
3. وضع آلية واضحة للمسائل المستحدثة التي لا يوجد بشأنها نص تشريعي أو معيار شرعي معتمد.
4. الاستفادة من الفقه الاسلامي المعتمد في قانون المعاملات المدنية عند الحاجة إلى الرجوع إلى الأحكام الفقهية في المسائل التي لا يوجد بشأنها نص.
5. توحيد منهج الهيئة العليا الشرعية في الاجتهاد والمعايير..
6. إعداد قضاة وخبراء متخصصين في المالية الإسلامية..
7. تطوير التشريعات الخاصة بالمنتجات المالية الرقمية الإسلامية..
8. تعزيز الربط بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال..
9. استمرار مراجعة التشريعات بصورة دورية لمواكبة التطورات المتسارعة..
10. تأكيد أن الغاية النهائية من التشريع المالي الإسلامي هي تحقيق مقاصد الشريعة في العدالة والشفافية وحماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار المالي..

النتيجة النهائية

إن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً للعلاقة التفاعلية بين الفقه والواقع والتشريع؛ فالواقع أوجد الحاجة، والفقه قدم البدائل، والمصرفية

حولت البدائل إلى منتجات، والقضاء واجه المنازعات، السلطة العليا في الدولة استجاب بالتقنين، ثم جاءت المؤسسات الشرعية والرقابية لتوحيد التطبيق وضمان استمراره.

ومن ثم فإن أثر الفقه في المصرفية المالية الإسلامية لم يكن أثراً تشريعياً جامداً، وإنما كان أثراً متطوراً ومستمراً، أسهم في الانتقال من مجرد الاعتراف بفكرة المصرف الإسلامي إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة للمالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.